

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 168/2532 บริษัท ไฟบูลย์ ประกันภัย จำกัด
นาย สมบูรณ์ เรือน แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 867, มาตรา 887

จำเลยที่ 2 นำรถยนต์คันเกิดเหตุไปประกันภัยจำคุกไว้กับจำเลยที่ 3 ตาม
 กรณธรรม์ประกันภัย มีข้อยกเว้นความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในกรณีการใช้
 รถยนต์คันดังกล่าว คือ ห้ามรับจ้างหรือให้เช่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ใช้รถยนต์คัน
 ดังกล่าวไปรับจ้างบรรทุกของโดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับขึ้น แล้วจำเลยที่ 1 ไปทำ
 ละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย เช่นนี้ความรับผิดชอบ
 ของจำเลยที่ 3 ที่มีต่อโจทก์ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยจำคุกดัง
 กล่าว ข้อยกเว้นความรับผิดชอบบุคคลภายนอกตามกรณธรรม์ประกันภัยมีผลใช้บังคับ
 ได้ จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 2 ตามเงื่อนไขในกรณธรรม์ประกันภัย และมี
 สิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนต.ก. 04119
 จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก 10 ล้อคันหมายเลขทะเบียน 80-0023
 สุโขทัย ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวของจำเลย
 ที่ 2 ในลักษณะประกันภัยค้ำจุณ จำเลยที่ 1 ได้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับ
 จำเลยที่ 3 จนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายโจทก์ผู้รับประกัน

ภัยได้ชำระค่าซ่อมแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 12,300 บาท กับดอกเบี้ยจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 2 ให้การว่าเหตุชนกันไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การว่าในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ขับขึ้นไปยังข้างบนรถทุกของซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 12,300 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยที่ 2 นำรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยที่ 2 ไปประกันภัยคำจองไว้กับจำเลยที่ 3 เป็นการประกันภัยรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.11.1 มีข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกว่าจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีการใช้ตามที่ระบุยกเว้นเพิ่มเติมไว้ในตารางตามรายการที่ 7 คือห้ามรับจ้างหรือให้เช่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุไปรับจ้างบรรทุกของโดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับ แล้วจำเลยที่ 1 ไปทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจะยกข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้างต้นขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อันจะมีผลให้จำเลยที่ 3 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยอาศัยมูลนี้ตามสัญญาประกันภัยคำจองระหว่างจำเลยที่ 2 กับที่ 3 ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยที่มีต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ฉะนั้นจำเลยที่ 3 ย่อมยกข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาขึ้นต่อสู้กับโจทก์ได้ เว้นแต่ข้อยกเว้นนั้นจะขัดต่อกฎหมาย ข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2.11.1 ที่กำหนดไว้ว่า

จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้ตามที่ระบุยกเว้นเพิ่มเติมไว้ในตารางตาม
รายการที่ 7 คือ ห้ามรับจ้างหรือให้เช่านั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด เพราะเป็น
แต่เพียงเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้จำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยใช้รถยนต์คันเกิด
เหตุไปรับจ้างหรือให้เช่าซึ่งเป็นการใช้มากไปกว่าการใช้บรรทุกส่วนบุคคลอันจะทำให้
จำเลยที่ 3 ต้องเสี่ยงภัยมากขึ้น ข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวจึง
ใช้บังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุไป
รับจ้างบรรทุกของอันเป็นการผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 3 จึงไม่
ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 2 ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวและจำเลยที่ 3
มีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ฎีกาจำเลยที่ 3 ใน
ปัญหานี้ฟังขึ้นคดีไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาเรื่องค่าเสียหายตามฎีกาจำเลยที่ 3 อีกต่อ
ไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ